

思想道德与法治

教材重点2025-2026学年第二学期最新版

河南大学考试墙&河南大学小过儿原创出品

河南大学考试墙QQ:2139034270、河南大学小过儿QQ:2221565155

严禁任何个人组织商家盗用或售卖!

过

过

过

思想道德与法治

教材重点2025-2026学年第二学期最新版

(仅适用2025-2026学年第二学期考试)

考试时间：2026年6月26日15:00-16:30

配套复习资料：《思修2026年夏最新习题库》+去年真题

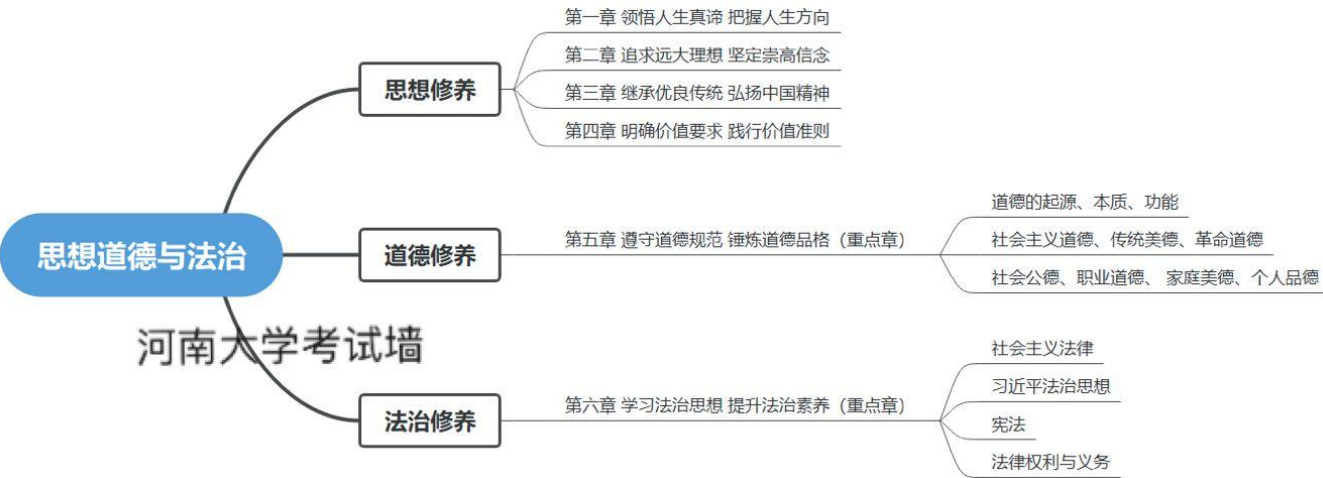
考试题型：判断10道+单选30道+多选10道+材料分析题（论述题）

本资料使用说明：（1）此为教材重点总结，常考和核心考点，考试时有些答案是教材中没有的，需要自行根据题干进行剖析选出正确答案。（2）没必要花太长时间复习这门，无需死记，读几遍就行，脑子里有个印象，部分题目考察综合分析和阅读理解能力，比如题干给个真实案例或古人/名人说过的话，让选这段材料说明什么，源于教材又高于教材，能选对即可，可使用排除法做题。（3）重点总结更为重要，习题次要。（4）注意：多选题多选、少选或错选均不得分！（5）材料分析题无论什么题目，结合材料，运用理论，无标准答案，写得越多越好，时间非常充裕！

目录

绪论 担当复兴大任 成就时代新人	1
第一章 领悟人生真谛 把握人生方向	1
第二章 追求远大理想 坚定崇高信念	2
第三章 继承优良传统 弘扬中国精神	3
第四章 明确价值要求 践行价值准则	4
第五章 遵守道德规范 锤炼道德品格	5
第六章 学习法治思想 提升法治素养	6

思修整本书框架

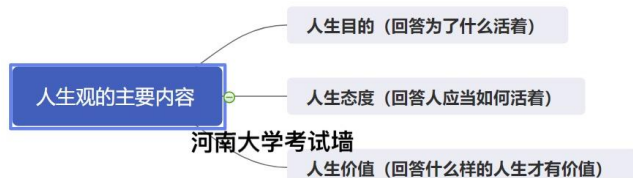


结论 担当复兴大任 成就时代新人

- 1、新时代核心历史任务：全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。
- 2、新时代三步走战略：到2020年全面建成小康社会（已完成），2020到2035年基本实现社会主义现代化，人均国内生产总值达到中等发达国家水平。2035年到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
- 3、当代大学生成为堪当民族复兴重任的时代新人就要：立大志，明大德，成大才，担大任，有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗。习总书记曾在二十大报告中寄语广大青年“立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。★★★
- 4、大学生应把学习作为首要任务。青春是用来奋斗的。
- 5、法律是成文的道德，道德是内心的法律。思想道德与法律比较（理解）★★★
共同点：思想道德和法律都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段；都是上层建筑的重要组成部分，共同服务于一定的经济基础。**不同点：**思想道德和法律在调节领域、调节方式、调节目标等方面存在很大不同。**相互关系：**一方面，思想道德为法律提供思想指引和价值基础。另一方面，法治建设为思想道德建设提供制度支撑和法律保障。★★★思想道德建设和法治建设紧密联系，相互补充、相互促进，为党和国家事业提供坚实的思想基础、精神支撑和制度保障。
注意：法律以社会基本道德为底线，被法律禁止的行为通常违背社会基本道德，会受到道德谴责。
- 6、是否具备良好的思想道德素质和法治素养，是一个人能否被社会接纳并更好实现自身价值和社会价值的关键。
- 7、“历尽天华成此景，人间万事出艰辛。”我们越是接近中华民族的伟大复兴，越是需要付出更为艰巨、更为艰苦的努力。
- 8、中国共产党在百年历程中不断推进马克思主义中国化时代化，产生一系列理论成果，体现了马克思主义理论的开放性。★★★

第一章 领悟人生真谛 把握人生方向

- 1、对于人的认识，核心在于认识人的本质，人的本质是一切社会关系的总和。★★★
马克思主义认为，人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。★★★
认识人的本质，只能立足于具体的，历史的社会关系中从事社会实践的人，而不能从抽象的人性论出发，更不能依靠所谓神的启示。
- 2、人有自然属性和社会属性，社会属性是人的本质属性。★★★
- 3、个人与社会的关系问题是认识和处理人生问题的重要着眼点和出发点。★★★
个人与社会是对立统一的关系，两者相互依存、相互制约、相互促进。
个人与社会的关系，最根本的是个人利益与社会利益的关系。★★★河南大学考试墙QQ2139034270、河南大学小过儿QQ2221565155
在社会主义社会中，个人利益与社会利益在根本上是一致的。社会利益离不开个人利益，个人利益也离不开社会利益。社会利益不是个人利益的简单相加，而是所有人利益的有机统一。
- 4、人的社会性决定了人只有在推动社会进步的过程中，才能实现自我的发展。
- 5、理解人生观和世界观：
人生观的主要内容包括对人生目的、人生态度和人生价值等问题的根本看法。
世界观是人们对生活在其中的世界以及人与世界的关系的总体看法和根本观点。
- 6、人生观的主要内容：★★★

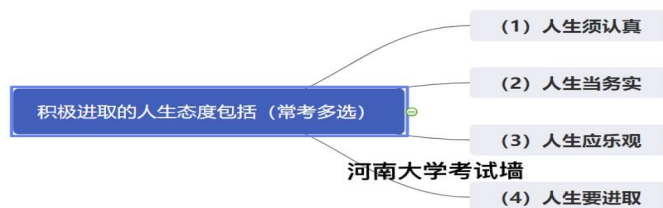


- 人生目的是人生观的核心。★★★因为（1）人生目的决定人生道路（2）人生目的决定人生态度（3）人生目的决定人生价值选择。
- 7、大学生只有深刻认识人生目的、人生态度、人生价值的内涵与意义，科学理解三者的辩证统一关系，才能准确把握人生方向，树立正确的人生观。
 - 8、人生观与世界观的关系：（1）世界观决定人生观，有什么样的世界观，就会有什么样的人生观。★★★（2）人生观又对世界观的巩固、发展和变化起着重要作用。
 - 9、价值观是人们关于价值的根本观点，对于人生观的形成和发展有重要的引导作用。★★★马克思主义站在人民的立场探求人类自由解放的道路，坚持一切以人民为中心的价值追求，以实现最广大人民群众的根本利益为价值导向。

10、“服务人民、奉献社会”的思想以其科学而高尚的品质，代表了人类社会迄今最先进的人生追求。★★★★★★

服务人民、奉献社会的人生追求与社会主义市场经济并不矛盾、并未过时。★★★

11、积极进取的人生态度包括：



大学生要学会对自己负责，对亲人负责，对周围的人和更多的人负责，进面对民族、国家、社会负责，做一个有担当、负责任的人。人们在成长的过程中，总会面临各种各样的现实压力，甚至还会遭遇挫折，以“躺平”的方式主动退缩、选择放弃，无益于解决问题，甚至会使问题更加复杂和严重。唯有树立积极面对、主动进取的人生态度，才能够克服前进道路上的种种困难。

12、人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。

人生的自我价值，是个体的生活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。

人生的社会价值，是个体的实践活动对社会、他人所具有的价值。

13、评价人生价值的根本尺度是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。★★★★★★

14、在今天，衡量人生价值的标准，最重要的就是看一个人是否用自己的劳动和聪明才智为国家和社会真诚奉献，为人民群众尽心尽力服务。★★★

15、评价一个人的人生有无价值或价值大小，最根本的是看他对社会是否作出贡献及贡献大小。★★★

16、正确评价社会成员人生价值的方法：★★★

- (1) 既要看贡献的大小，也要看尽力的程度
- (2) 既要尊重物质贡献，也要尊重精神贡献
- (3) 既要注重社会贡献，也要注重自身完善。

17、实现人生价值的条件：

- (1) 实现人生价值要从社会客观条件出发。
- (2) 实现人生价值要从个体自身条件出发。
- (3) 不断增强实现人生价值的能力和本领，充分发挥主观能动性。

爱因斯坦说过“一个人的价值应该看他贡献什么，而不应该看他取得什么”，说明人生价值在于奉献而不在于索取。

18、辩证对待人生矛盾：（1）正确看待得与失（2）正确看待苦与乐（3）正确看待顺与逆（4）正确看待生与死（5）正确看待荣与辱。

“塞翁失马焉知非福”启示是不要惧怕一时的得失。

19、三种错误的人生观：（我们要反对错误的人生观）★★★



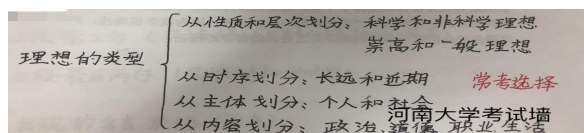
拜金主义、享乐主义、极端个人主义等错误的人生观，没有正确把握个人与社会的辩证关系，忽视或否认社会性是人的存在和活动的本质属性，对人的需要的理解极端、狭隘和片面，其出发点和落脚点都是一己之私利。

20、青年的人生目标只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，与历史同向、与祖国同行、与人民同在，才能更好地实现人生价值、升华人生境界。

第二章 追求远大理想 坚定崇高信念

1、理想的定义：理想是人们在实践中形成的、有实现可能性的、对未来社会和自身发展目标的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。

2、理想的类型：★★★常考选择，注意区分



3、理想的特征：(1) 超越性 (2) 实践性 (3) 时代性。★★★

中国人的奔月梦，体现了理想的实践性。★★★

4、理想的实现是一个过程，实现理想具有长期性、艰巨性和曲折性。

5、信念的定义：信念是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的精神状态。

6、信念的特征：(1) 执着性 (2) 支撑性 (3) 多样性。

7、在信念体系中，高层次的信念决定低层次的信念，低层次的信念服从高层次的信念。

信仰是最高层次的信念，具有最大的统摄力。★★★信仰有盲目和科学之分。

判断：理想是最高层次的信念，具有最大的统摄力。（错）

8、为什么说理想信念是精神之“钙”？★★★理想信念的作用

(1) 理想信念昭示奋斗目标。(2) 理想信念催生前进动力。(3) 理想信念提供精神支柱。(4) 理想信念提高精神境界。

9、中国特色社会主义，是科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一，是根植于中国大地、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求的社会主义。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、命运所系。

10、中国特色社会主义的共同理想：在中国共产党的领导下，坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴。

11、个人理想与社会理想的关系：个人理想以社会理想为指引。个人理想的实现，必须以社会理想的实现为前提和基础。

在整个理想体系中，社会理想是最根本、最重要的★★★，而个人理想则从属于社会理想。社会理想是对个人理想的凝练和升华。

★★★常考选择判断，前后不要弄混。特别注意：个人理想与社会理想并不是“牺牲与服从”的对立关系。

12、有人认为，“艰苦奋斗是老一辈的事，当代青年不需要艰苦奋斗”。这种观点在理论上是错误的，在实践中是有害的。

13、当代青年如何放飞青春梦想，实现人生理想？

(1) 立鸿鹄志，做奋斗者 (2) 心怀“国之大者”，敢于担当 (3) 自觉躬身实践，知行合一。★★★

14、中国传统文化中有许多志警句。如墨子说“志不强者智不达”，诸葛亮说“志当存高远”，王守仁说“志不立，天下无可成之事”。这里的“志”具有双重含义：一是对未来目标的向往，二是实现奋斗目标的顽强意志。★★★

本章论述1：结合自身实际，谈谈在实现中华民族伟大复兴进程中大学生肩负的责任。★★★

本章论述2：理想信念对大学生成长成才的重要意义。★★★如何将个人理想融入中国式现代化。

第三章 继承优良传统 弘扬中国精神

1、中国精神的基本内容：以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。★★★

民族精神的核心：爱国主义。★★★

时代精神的核心：改革创新。★★★河南大学考试墙QQ2139034270、河南大学小过儿QQ2221565155

民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和，是一个民族赖以生存和发展的精神支柱。

2、中国精神的基本内涵：伟大创造精神。伟大奋斗精神。伟大团结精神。伟大梦想精神。★★★★★★

3、中国共产党人的精神谱系包括：井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神、抗美援朝精神、“两弹一星”精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神等伟大精神。★★★

4、中华民族崇尚精神的优秀传统表现在三个方面：★★★

(1) 首先表现为对物质生活与精神生活相互关系的独到理解 (2) 也表现为对理想的不懈追求 (3) 亦表现为对品格养成的重视。

5、百年前，中国共产党的先驱们创建了中国共产党，形成了坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民的伟大建党精神，这是中国共产党的精神之源。

6、爱国主义体现了人们对自己祖国的深厚感情，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。

7、爱国主义的基本内涵 (1) 爱祖国的大好河山 (2) 爱自己的骨肉同胞 (3) 爱祖国的灿烂文化 (4) 爱自己的国家。★★★

其中，骨肉同胞之爱反映了对民族利益共同体的自觉认同，是检验一个人对祖国忠诚程度的试金石。★★★★★

8、爱国主义是具体的、现实的。★★★★★这是最新说法，常考

9、新时代的爱国主义基本要求是：坚持爱国爱党爱社会主义相统一、维护祖国统一和民族团结、尊重和传承中华民族历史文化、坚持立足中国又面向世界。★★★河南大学考试墙QQ2139034270、河南大学小过儿QQ2221565155

10、新时代爱国主义的鲜明主题：实现中华民族伟大复兴的中国梦。★★★★★★

11、当代中国，爱国主义的本质是坚持爱国和爱党爱社会主义高度统一。★★★★

12、大力弘扬新时代爱国主义，必须坚持爱国爱党爱社会主义相统一、维护祖国统一和民族团结、尊重和传承中华民族历史文化、坚持立足中国又面向世界。★★★★★★

13、一个中国原则是两岸关系的政治基础。★★★和平统一最符合包括台湾同胞在内的中华民族的根本利益。

14、改革开放是当代中国最鲜明的特色。改革开放是当代中国的显著特征。★★★

进一步全面深化改革的核心是：继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。

15、当代大学生，如何做改革创新主力军？★★★（1）树立改革创新的自觉意识。增强改革创新的责任感，树立敢于突破陈规的意识，树立大胆探索未知领域的信心。（2）增强改革创新的能力本领。夯实创新基础，培养创新思维，投身改革创新实践。

16、坚持总体国家安全观，必须坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事科技文化社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。★★★★★

17、处理好民族问题、促进民族团结，是关系祖国统一和边疆巩固的大事，是关系民族团结和社会稳定的大事，是关系国家长治久安和中华民族繁荣昌盛的大事。

18、我们要旗帜鲜明反对历史虚无主义。历史虚无主义的表现：一些人打着所谓“重评历史”的幌子，否定近现代中国革命历史、中国共产党历史和中华人民共和国历史，抹黑英雄，诋毁革命领袖，企图混淆视听、扰乱人心，从根本上否定马克思主义的指导地位和中国走向社会主义的历史必然性，否定中国共产党的领导。

本章论述1：中国精神的主要内容是什么，如何弘扬中国精神？★★★

本章论述2：爱国主义的基本内涵和时代要求是什么？如何做新时代忠诚爱国者？★★★

本章论述3：结合自身实际，谈谈大学生如何走在改革创新的时代前列。★★★

第四章 明确价值要求 践行价值准则

1、社会主义核心价值观的基本内容：★★★★★★三个层面

富强、民主、文明、和谐（国家层面）回答了要建设什么样的国家

自由、平等、公正、法治（社会层面）回答了要建设什么样的社会

爱国、敬业、诚信、友善（个人层面）回答了要培育什么样的公民

其中，公正是人类社会进步的标尺，是社会主义制度的本质要求。

2、中华优秀传统文化，是中华民族发展壮大的独特优势，也是社会主义核心价值观历史底蕴的集中体现。

3、社会主义核心价值体系包括：★★★多选



4、社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的精神内核，是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达。（不要搞反了）社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的精神内核，它体现了社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征。

5、社会主义核心价值观的根本特性：人民性。★★★★

6、“社会主义”是社会主义核心价值观的“底色”。★★★★★★社会主义核心价值观的先进性，集中体现在它是社会主义所坚持和追求的价值理念。

7、对于大学生而言，把社会主义核心价值观落细落小落实，就是要切实做到勤学、修德、明辨、笃实，使社会主义核心价值观成为一言一行的基本遵循。

8、西方的“普世价值”是错误的。（理解就行）★★★★

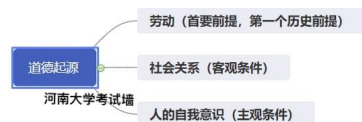
普世价值概括起来即普遍适用、永恒存在的价值。西方所谓的“普世价值”主要包括民主、自由、人权、平等、博爱等内容。西方认为这些价值观念是超越国家、民族、宗教和文化界限，是全人类都应该接受并遵循的价值观。“普世价值”本质上是西方话语霸权的体现，是带有强烈意识形态色彩的西方资产阶级价值观，其目的是维护西方的利益和霸权。通过让其他国家接受西方的价值观体系，使这些国家在政治制度上向西方靠拢，如采用西方的政治体制模式，在经济上更便于西方资本的渗透和控制，在国际事务中跟从西方的战略部署。这些“普世价值”在实践中存在双重标准。比如在人权问题上，西方国家对自身存在的种族歧视、侵犯移民权利等问题视而不见，却经常指责其他国家所谓的“人权问题”。而且西方的“普世价值”脱离了不同国家的具体国情。不同国家和民族有自己独特的历史文化、社会制度和发展阶段。“普世价值”忽视了这种多样性，试图用一种固定的、抽象的价值标准来衡量一切。而事实上，每个国家的价值观都是在自身的历史、文化和社会实践中形成的，不可能存在一种脱离具体情境、适用于所有国家和民族的绝对价值。

本章论述：大学生应如何践行社会主义核心价值观。★★★

第五章 遵守道德规范 锤炼道德品格

1、道德概念：道德是一种特殊的社会意识形态，它是以善恶为评价方式，主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念来发挥作用的行为规范的总和。

2、道德的起源★★★：



3、马克思主义道德观认为，道德的本质：（1）道德是反映社会经济关系的特殊意识形态（2）道德是社会利益关系的特殊调节方式（3）道德是一种实践精神。

4、道德功能：认识功能、规范功能、调节功能是最基本的功能★★★★★，此外还有导向功能、教育功能等。

常考形式：给出一句话（xx 功能的定义）让你选择这是道德的哪种功能。

认识功能是指道德反映社会关系特别是反映社会经济关系的功效与能力。

规范功能是指在正确善恶观的指引下，规范社会成员在社会公共领域、职业领域、家庭领域的行为，并规范个人品德的养成，引导并促进人们崇德向善。

调节功能是指道德通过评价等方式，指导和纠正人们的行为和实践活动，协调社会关系和人际关系的功效与能力。

其中，道德评价是道德调节的主要形式。★★★

5、人类道德的发展是一个曲折上升（注意不是直线上升）的历史过程。人类道德发展的历史过程与社会生产方式的发展进程大体一致，这是道德发展的基本规律。★★★★★

6、迄今为止，人类先后经历了五种基本社会形态，与以往社会的道德形态相比，社会主义道德具有显著的先进性特征。这种先进性主要体现在：★★★（1）首先，社会主义道德是社会主义经济基础的反映。（2）其次，社会主义道德是对人类优秀道德资源的批判继承和创新发展。（3）最后，社会主义道德克服了以往阶级社会道德的片面性和局限性，坚持以为人民服务为核心，坚持以集体主义为原则，展现出真实而强大的道义力量。

7、社会主义道德核心：为人民服务。★★★★★是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。

8、社会主义道德的原则：集体主义★★★★★河南大学考试墙 QQ2139034270、河南大学小过儿 QQ2221565155

9、长期以来，集体主义已经成为调节国家利益、社会整体利益和个人利益关系的基本原则。

集体主义可分为三个层次的道德要求。一是无私奉献、一心为公。二是先公后私、先人后己。三是顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动，以正当合法的手段保障个人利益。★★★其中，一是最高层次，三是最基本的道德要求。

无私奉献、一心为公，这是集体主义的最高层次。★★★即时时处处为集体利益着想，并甘愿为集体牺牲一切，是优秀共产党员、先进分子应努力达到的道德目标。

10、集体主义强调国家利益，社会整体利益和个人利益的辩证统一。集体主义强调国家利益，社会整体利益高于个人利益。集体主义重视和保障个人的正当利益。集体主义强调坚持先进性要求和广泛性要求相结合。

11、中华传统美德基本精神：（1）重视整体利益，强调责任奉献（2）推崇仁爱原则，注重以和为贵。（3）注重人伦关系，重视道德义务。（4）追求精神境界，向往理想人格。（5）强调道德修养，注重道德践履。

一般不会直接考，通常是给你一个短语（文言文形式的或者名人名言），然后让你选择是哪个精神，或者给你几个名言让你选属于哪种精神，**两个最常考的：注重整体利益和仁爱原则★★★**

重视整体利益，强调责任奉献——“夙夜在公”、“国而忘家，公而忘私”、“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”、“义然后去”、“以公灭私，民其允怀”

推崇仁爱原则，注重以和为贵——“己欲立而立人，己欲达而达人”、“亲亲而仁民，仁民而爱物”、“仁者自爱”、“兼相爱，交相利”。

12、“公义胜私欲”是中华传统美德的根本要求。★★★

13、中国革命道德主要内容（了解）：（1）为实现社会主义和共产主义理想而奋斗。（2）全心全意为人民服务。（3）始终把革命利益放在首位。（4）树立社会新风，建立新型人际关系。（5）修身自律，保持节操。

坚持社会主义和共产主义理想信念的不屈不挠的精神，是革命道德的灵魂。★★★

14、公共生活四个方面的特征：活动范围广泛性、活动内容开放性、交往对象复杂性、活动方式多样性。

15、社会公德的主要内容：以文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法。

16、网络生活的道德要求：（1）正确使用网络工具（2）加强网络文明自律（3）营造良好网络道德环境。

17、**职业生活中的基本道德规范**：爱岗敬业、诚实守信、办事公道、热情服务和奉献社会。**奉献社会，是社会主义职业道德中最高层次的要求，体现了社会主义职业道德的最高目标指向。★★★**

18、就业是最大的民生，大学生如何**树立正确的择业观和创业观**：★★★（1）树立崇高的职业理想。职业活动不仅是人们谋生的手段，也是人们奉献社会、完善自身的必要条件。（2）服从社会发展的需要。择业和创业固然要考虑个人的兴趣和意愿，同时也要考虑社会的需要和现实的可能性。（3）做好充分的择业准备。任何一名劳动者，无论从事的劳动技术含量如何，只要兢兢业业、精益求精，就一定能够造就闪光的人生。（4）培养创业的勇气和能力。

19、恋爱中的道德规范：（1）尊重人格平等（2）自觉承担责任，这是爱情本质的体现（3）文明相亲相爱。

20、家庭美德的主要内容：（1）尊老爱幼（2）男女平等（3）夫妻和睦（4）勤俭持家（5）邻里团结。

21、树立正确的恋爱观，大学生还要处理好几种关系。一是恋爱与学习的关系。二是恋爱与关心集体的关系。三是恋爱与关爱他人和社会的关系。

22、**个人品德在社会道德建设中具有基础性作用。★★★★★**常选择或判断

23、中国古代思想家提出的五种道德修养的方法：**（1）学思并重——“学而不思则罔，思而不学则殆”（2）省察克治——“吾日三省吾身”（3）慎独自律——“故君子慎其独也”（4）知行合一（5）积善成德——“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。**常考给你一句话让你选择是哪一种。★★★河南大学考试墙 QQ2139034270、河南大学小过儿 QQ2221565155

24、**志愿服务的精神是奉献、友爱、互助、进步。其中，奉献精神是精髓。★★★**

第六章 学习法治思想 提升法治素养

1、**法律的含义**：法律是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的**规范体系**。国家强制性是法律规范区别于其他社会规范的一个重要特征。

2、**法律的本质**：**法律是统治阶级意志的体现。★★★**法律所体现的统治阶级意志具有整体性，不是统治阶级内部个别人的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。物质资料生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素，也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素。

3、奴隶制法律主要特征有：一是具有明显的原始习惯残留痕迹，二是否认奴隶的法律人格，三是存在严格的等级划分，四是刑罚方式极其残酷。封建制法律的基本特征有：一是确立农民对封建地主的人身依附关系，二是实行封建等级制度，三是维护专制皇权，四是刑罚严酷。资本主义法律的基本特征资本主义法律的基本特征主要体现为四个原则：一是与资本主义私有制相适应的私有财产神圣不可侵犯原则，二是与资本主义市场经济相适应的契约自由原则，三是与资本主义民主政治相适应的法律面前人人平等原则，四是与资产阶级人道主义相适应的人权保障原则。

4、**我国社会主义法律最本质特征的具体表现**：党领导人民制定宪法法律，党领导人民实施宪法法律，党自身必须在宪法法律范围内活动。★★★

5、**法律的运行的过程**主要包括法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守等环节。

法律制定是法律运行的起始性和关键性环节。★★★



6、我国立法贯彻坚持科学立法、民主立法、依法立法，表达人民的共同意志和诉求。

7、司法的基本要求是正确、合法、合理、及时。司法原则主要有：司法公正；公民在法律面前一律平等；以事实为依据，以法律为准绳；司法机关依法独立公正行使司法权等。在我国，**司法机关是指国家审判机关和检察机关。★★★**

8、2020年11月，中央全面依法治国工作会议正式提出**习近平法治思想，并将其确立为全面依法治国的指导思想和根本遵循。**当时，习近平法治思想的主要内容：十一个坚持。

2025年11月17—18日召开的中央全面依法治国工作会议，把习近平法治思想“十一个坚持”**调整为“十二个坚持”。★★★**

增加一个：新增第十二个坚持，坚持依法治国和依规治党有机统一，强化治国理政与管党治党的法治融合。★★★

修改一个：将原第五个坚持“坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化”，调整为坚持在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家，契合新时代法治建设的时代使命。

9、坚持中国特色社会主义法治道路必须遵循的原则：（1）坚持中国共产党的领导（2）坚持人民主体地位（3）坚持法律面前人人平等。平等是社会主义法律的基本属性，是社会主义法治的基本要求。（4）坚持依法治国和以德治国相结合（5）坚持从中国实际出发。**坚持法律面前人人平等，一方面要求违法必究，一切违反宪法法律的行为都必须予以追究。法治意味着不管什么人，不管涉及谁，只要违反法律就要依法追究法律责任。另一方面要求非歧视，即无差别对待。只要是正当权益诉求（必须是正当的）★★★，就应当在法律上得到平等对待；只要是合法权益，就应当依法得到平等保护。**

10、**建设中国特色社会主义法治体系，就是要形成完备的法律规范体系（基础）、高效的法治实施体系（重点）、严密的法治监督体系（重要保障）、有力的法治保障体系（重要依托），形成完善的党内法规体系（本质要求和重要内容）。★★★**

其中，有力的法治保障体系包括政治和组织保障、人才和物质条件保障、法治文化保障等。

11、推进全面依法治国，**法治政府建设是重点任务和主体工程**，对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用。法治国家、法治政府、法治社会相辅相成，**法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的重点，法治社会是构筑法治国家的基础。★★★**

12、全面依法治国的宏伟目标是建设法治中国，要以**建设中国特色社会主义法治体系为总抓手。★★★**

13、**党的领导是中国特色社会主义法治之魂，是我们的法治同西方资本主义国家的法治最大的区别。★★★**

14、**“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”十六字方针，展现了全面依法治国的基本格局。**

科学立法是全面依法治国的前提，严格执法是全面依法治国的关键，公正司法是全面依法治国的重点，全民守法是全面依法治国的基础。★★★

“立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”，强调要科学立法。

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”，强调要严格执法。

“理国要道，在于公平正直。”，强调要公正司法。

“邦国虽有良法，要是人民不能全部遵循，仍然不能实现法治。”，强调要全民守法。

15、**公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求。公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。★★★★★**

16、**法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰**，全民守法是法治社会的基础工程。

17、**宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是中国特色社会主义法律体系的核心。★★★★★**

1982年12月4日，五届全国人大五次会议通过了《中华人民共和国宪法》。**我国的宪法日为每年的12月4日。★★★★★**

我国的现行宪法即1982年宪法经历了**5次修正**。

18、**我国宪法的基本原则：★★★★★**常考多选论述。河南大学考试墙 QQ2139034270、河南大学小过儿 QQ2221565155

（1）党的领导原则（2）人民当家作主原则（3）尊重和保障人权原则（4）社会主义法治原则（5）民主集中制原则。

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。★★★

19、法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、法律规范方法思考和处理问题的思维模式。

法治思维是一种正当性思维、规范思维、逻辑思维、科学思维。

20、**法治思维的基本内容：（1）法律至上（2）权力制约（3）公平正义（4）人权保障（5）正当程序。★★★**

法治思维和人治思维的分水岭是：最高的权威是法律还是个人。

21、**法律至上具体表现为法律的普遍适用性、优先适用性和不可违抗性。★★★**（注意区分这三个）

法律的普遍适用性，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织和公民个人都必须遵守法律，依法享有和行使法定职权与权利，承担和履行法定职责与义务。

法律的优先适用性，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，优先考虑法律规范的适用。

法律的不可违抗性，是指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚。任何人不论权力大小、职位高低，只要有违法犯罪行为，就要受到法律制裁。养成法律至上思维，对于自觉遵守法律、维护法律权威意义重大。

22、**公平正义主要包括：权利公平、机会公平、规则公平、救济公平。★★★**

权利公平包括三重含义：一是权利主体平等；二是享有的权利特别是基本权利平等；三是权利保护和权利救济平等。

救济公平包括三个：司法救济，行政救济，社会救济。

23、**权利保障包括：★★★★★★**



24、法律权利四个方面的特征：一是法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。二是法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和法律的不同而存在差异。三是法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。**由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本所在。★★★**四是法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利。

25、**法律义务具有以下四个特点：第一，法律义务是历史的。第二，法律义务源于现实需要。第三，法律义务必须依法设定。第四，法律义务可能发生变化。★★★**

26、法律权利与法律义务的关系：二者不可分割，相互依存；离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力；离开了法律义务，法律权利也形同虚设。

27、我国宪法法律规定的权利

(1) 政治权利：**包括一是选举权利，二是表达权，三是民主管理权，四是监督权。**

(2) 人身权利：包括一是生命健康权，**生命权是人最基本、最原始的权利★★★**，二是人身自由权，三是人格尊严权，四是住宅安全权，五是通信自由权。

(3) 财产权利：包括一是私有财产权，二是继承权。第一顺序继承人：配偶子女父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

(4) 社会经济权利：**包括一是劳动权，二是休息权，三是社会保障权，四是物质帮助权。★★★★★★**

(5) 宗教信仰自由：**包括信仰宗教的自由、从事宗教活动的自由、举行或参加宗教仪式的自由等。**

(6) 文化教育权利。

28、**我国宪法第34条规定，年满18周岁的公民，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。★★★★★**

29、依法行使法律权利：权利行使目的正当性；权利行使的必要限度；权利行使方式的法定性；权利行使的正当程序。

30、依法履行法律义务：维护国家统一和全国民族团结的义务；遵守宪法和法律的义务；维护祖国安全、荣誉和利益的义务；依法服兵役的义务；依法纳税的义务。

31、**法律责任包括：(1) 民事责任 (2) 行政责任 (3) 刑事责任。**

民事责任是指由于违反民事法律规定、违约或者基于民法规定所应承担的一种法律责任。行政责任是指因违反行政法或基于行政法规定而应承担的责任。刑事责任是指行为人因其犯罪行为所必须承担的由国家司法机关代表国家依法确定的否定性法律后果。

32、**尊重法律权威，就要信仰法律，遵守法律，服从法律，维护法律。★★★**

33、**“党大还是法大”是一个政治陷阱，是一个伪命题。党的领导和依法治国不是对立的，而是统一的。★★★**

34、“枫桥经验”其内涵是：坚持和贯彻党的群众路线，在党的领导下，充分发动群众、组织群众、依靠群众解决群众自己的事情，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

本章论述1：如何理解我国宪法的地位和基本原则？★★★

本章论述2：如何正确理解法律义务和法律权利的关系？★★★

本章论述3：运用习近平法治思想知识，说明“12个坚持”中新增“坚持依法治国和依规治党有机统一”的重要意义？如何以习近平法治思想“12个坚持”为指引，贯彻二十届四中全会精神，推进新时代全面依法治国？

材料分析题（主观论述题）

无标准答案，考试时先把之前背过的与之先关的政治术语答上，然后结合材料和自己的理解发挥，凡是看到这份资料的，一定要把试卷上给的空白处写满。只要与主题相关的，就往上写，想到什么写什么，自由发散，不必是课本原话。这里考察的不仅是你对知识的了解，更考察的是对学习的态度。只要写满论述题基本就是满分。

如有其他补充或考试题最终预测会直接以文字形式发在期末资料群内

更多考试复习参考资料请添加：河南大学考试墙QQ2139034270（空间有资料群进群方式）

河南大学小过儿QQ2221565155